

Лекция 2. Основные нормативные правовые акты, методические документы в области информационной безопасности. Разделы Доктрины ИБ РФ

Учебные вопросы:

1. Структура правового обеспечения информационной безопасности РФ.
2. Разделы доктрины информационной безопасности РФ, посвященные угрозам информационной инфраструктуры.

1. Структура правового обеспечения информационной безопасности РФ.

Правовое обеспечение информационной безопасности представляет собой относительно самостоятельное направление информационного права, образуемое совокупностью правовых режимов, принципов и норм, закрепленных в законодательстве РФ и источниках международного права. В рамках данного направления информационного права регулируются общественные отношения по поводу обеспечения безопасности, прежде всего информации и информационной инфраструктуры, используемых человеком, обществом и государством для удовлетворения законных интересов, реализации прав и выполнения юридических обязанностей.

Правовое обеспечение информационной безопасности регулирует отношения в области противодействия угрозам информационной безопасности человека, отдельных организаций и Российской Федерации в целом, во многом определяя структуру и принципы других видов обеспечения



информационной безопасности и, в частности, организационного обеспечения.

Организационное обеспечение информационной безопасности образуется совокупностью нормативных и методических документов, разрабатываемых и вводимых в действие уполномоченными лицами в рамках правоприменительной практики по реализации правовых режимов информационной безопасности, а также мероприятий, осуществляемых специально выделяемыми силами и с применением средств обеспечения информационной безопасности.



Базовыми в теории защиты информации являются термины: **«информационная безопасность»**, **«безопасность информации»**, **«защита информации»**. Их сущность определяет в конечном итоге политику и деятельность в области защиты информации. **Информационная безопасность** — состояние защищенности информационных ресурсов (информационной среды) от внутренних и внешних угроз, способных нанести ущерб интересам личности, общества, государства (национальным интересам). **Безопасность**

информации — защищенность информации от нежелательного (для соответствующих субъектов информационных отношений) ее разглашения (нарушения конфиденциальности), искажения (нарушения целостности), утраты или снижения степени доступности информации, а также незаконного ее тиражирования. Из определений *«информационная безопасность»* и *«безопасность информации»* вытекает, что защита информации направлена на обеспечение безопасности информации, безопасность информации обеспечивается с помощью ее защиты. Нарушение безопасности информации в конечном итоге наносит ущерб ее собственнику. Поэтому для того, чтобы установить, что защищать, в чьих интересах защищать, как и чем защищать, введена система понятий в области защиты информации, включающая в себя:

- понятия, связанные с определением информации, ее правового режима, правами собственности и доступа к защищаемой информации (правовые понятия в области информационных отношений);
- понятия, связанные непосредственно с предметной областью защиты информации.

Понятия первой группы используются в правовых документах, понятия второй — в нормативных.

Основные правовые документы:

- Федерального закона «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ;
- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ;
- Федеральный закон «О государственной тайне» от 21.09.1993 № 182;
- Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ;

- Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ;
- Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 № 187-ФЗ;
- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ;
- Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ;
- «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ. Глава 70. Авторское право;
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683;
- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203;
- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена» от 17.03.2008 № 351;
- Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» от 01.11.2012 № 1119;
- Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»;
- Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по

обеспечению без-опасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды»;

- Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 «Об утверждении требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры российской федерации и обеспечению их функционирования»;

- Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 №239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ РФ»;

- Приказ ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению без-опасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности».

Основные нормативные документы:

- ГОСТ Р 50922–96. Защита информации. Основные термины и определения;

- ГОСТ Р 50.1.053–2005 — Информационные технологии. Основные



термины и определения в области технической защиты информации;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408–1–2008 — Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408–2–2008 — Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные требования безопасности.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408–3–2008 — Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Требования доверия к безопасности.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 — Общие критерии оценки безопасности информационных технологий.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002 — Информационные технологии. Практические правила управления информационной безопасностью.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 — Информационные технологии. Методы безопасности. Система управления безопасностью информации. Требования.

- Руководящие документы Гостехкомиссии России.

2. Разделы доктрины информационной безопасности РФ, посвященные угрозам информационной инфраструктуры.

Разделы доктрины информационной безопасности РФ, посвященные угрозам информационной инфраструктуры.

Национальные интересы России обуславливают необходимость сосредоточения усилий общества и



государства на решении определенных задач. Таковыми являются:

- соблюдение конституционных прав и свобод граждан в области получения информации и обмена ею;
- защита национальных духовных ценностей;
- пропаганда национального, культурного наследия, норм морали и общественной нравственности;
- обеспечение права граждан на получение достоверной информации;
- развитие современных телекоммуникационных технологий.

Планомерная деятельность государства по реализации этих задач позволит Российской Федерации стать одним из центров мирового развития в XXI в. В то же время недопустимо использование информации для манипулирования массовым сознанием.

Необходима защита государственного информационного ресурса от утечки важной политической, экономической, научно-технической и военной информации.

В соответствии с Концепцией национальной безопасности России, утвержденной Указом Президента РФ от 17.12.97 № 1300 (в ред. от 10.01.2000), важнейшими задачами обеспечения ИБ являются:

- установление необходимого баланса между потребностью в свободном обмене информацией и допустимыми ограничениями ее распространения;
- совершенствование информационной структуры, ускорение информационных технологий и их широкое распространение, унификация средств поиска, сбора, хранения, обработки и анализа информации с учетом вхождения России в глобальную информационную инфраструктуру;
- разработка соответствующей нормативной правовой базы и координация, при ведущей роли Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ,

деятельности федеральных органов государственной власти и других органов, решающих задачи обеспечения ИБ;

- развитие отечественной индустрии телекоммуникационных и информационных средств, их приоритетное по сравнению с зарубежными аналогами распространение на внутреннем рынке;

- защита государственного информационного ресурса, прежде всего в федеральных органах государственной власти и на предприятиях оборонного комплекса.

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 09.09.2001 № Пр-1895 представляет собой совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения ИБ Российской Федерации.



Она служит основой:

- для формирования государственной политики в области обеспечения ИБ Российской Федерации;
- подготовки предложений по совершенствованию правового, методического, научно-технического и организационного обеспечения ИБ;
- разработки целевых программ обеспечения ИБ Российской Федерации.

По структуре Доктрина состоит из 4 разделов и 11 глав. В первом разделе «Информационная безопасность Российской Федерации» дается понятие ИБ, выделяются национальные интересы личности, общества и государства в информационной сфере. В Доктрине они уточнены более подробно, чем в Концепции национальной безопасности.

Стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики государства по обеспечению ИБ формируются на основе нижеперечисленных интересов в информационной:

- *личности* – заключаются в реализации конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, использование информации в интересах осуществления не запрещенной законом деятельности, физического, духовного и интеллектуального развития, а также в защите информации, обеспечивающей личную безопасность;

- *общества* – заключаются в обеспечении интересов личности в этой сфере, упрочении демократии, создании правового социального государства, достижении и поддержании общественного согласия, в духовном обновлении России;

- *государства* – заключаются в создании условий для гармоничного развития российской информационной инфраструктуры, реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина в области получения информации и пользования ею в целях обеспечения незыблемости конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности России, политической, экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении законности и правопорядка, развитии равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества.

Определяются виды угроз ИБ и их источники. Они также, в отличие от Концепции национальной безопасности, подробно уточнены.

Во втором разделе «Методы обеспечения информационной безопасности»:

- определяются общие методы обеспечения ИБ Российской Федерации;

- раскрываются особенности обеспечения ИБ Российской Федерации в различных сферах общественной жизни;

– определяется международное сотрудничество в сфере обеспечения ИБ.

В третьем разделе «Основные положения государственной политики обеспечения информационной безопасности Российской Федерации» содержатся:

- принципы обеспечения государственной политики;
- первоочередные мероприятия по реализации государственной политики обеспечения ИБ Российской Федерации.

Четвертый раздел «Организационная основа системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации» обеспечения ИБ и ее организационную основу.

В Доктрине определены особенности обеспечения информационной безопасности в сфере:

- экономики;
- внутренней и внешней политики;
- науки и техники;
- духовной жизни;
- общегосударственных информационных и телекоммуникационных систем;
- обороны;
- правоохранительной и судебной, а также в условиях чрезвычайных ситуаций.

Это первая попытка законодательного закрепления направлений деятельности государства по обеспечению ИБ. Нет необходимости говорить о значении такого закрепления, потому что оно касается всех сфер деятельности государства и занимает практически приоритетное место в системе национальной безопасности.

Настоящая Доктрина представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в информационной сфере.

В настоящей Доктрине под информационной сферой понимается совокупность информации, объектов информатизации, информационных систем, сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), сетей связи, информационных технологий, субъектов, деятельность которых связана с формированием и обработкой информации, развитием и использованием названных технологий, обеспечением информационной безопасности, а также совокупность механизмов регулирования соответствующих общественных отношений

2. В настоящей Доктрине используются следующие основные понятия:

а) национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере (далее - национальные интересы в информационной сфере) - объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития в части, касающейся информационной сферы;

б) угроза информационной безопасности Российской Федерации (далее - информационная угроза) - совокупность действий и факторов, создающих опасность нанесения ущерба национальным интересам в информационной сфере;

в) информационная безопасность Российской Федерации (далее - информационная безопасность) - состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства;

г) обеспечение информационной безопасности - осуществление взаимоувязанных правовых, организационных, оперативно-розыскных,

разведывательных, контрразведывательных, научно-технических, информационно-аналитических, кадровых, экономических и иных мер по прогнозированию, обнаружению, сдерживанию, предотвращению, отражению информационных угроз и ликвидации последствий их проявления;

д) силы обеспечения информационной безопасности - государственные органы, а также подразделения и должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, уполномоченные на решение в соответствии с законодательством Российской Федерации задач по обеспечению информационной безопасности;

е) средства обеспечения информационной безопасности - правовые, организационные, технические и другие средства, используемые силами обеспечения информационной безопасности;

ж) система обеспечения информационной безопасности - совокупность сил обеспечения информационной безопасности, осуществляющих скоординированную и спланированную деятельность, и используемых ими средств обеспечения информационной безопасности;

з) информационная инфраструктура Российской Федерации (далее - информационная инфраструктура) - совокупность объектов информатизации, информационных систем, сайтов в сети «Интернет» и сетей связи, расположенных на территории Российской Федерации, а также на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации или используемых на основании международных договоров Российской Федерации.

3. В настоящей Доктрине на основе анализа основных информационных угроз и оценки состояния информационной безопасности определены стратегические цели и основные

направления обеспечения информационной безопасности с учетом стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.

4. Правовую основу настоящей Доктрины составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, а также нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

5. Настоящая Доктрина является документом стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в котором развиваются положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, а также других документов стратегического планирования в указанной сфере.

6. Настоящая Доктрина является основой для формирования государственной политики и развития общественных отношений в области обеспечения информационной безопасности, а также для выработки мер по совершенствованию системы обеспечения информационной безопасности.

8. Национальными интересами в информационной сфере являются:

а) обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в части, касающейся получения и использования информации, неприкосновенности частной жизни при использовании информационных технологий;

б) обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования информационной инфраструктуры, в первую очередь критической информационной инфраструктуры Российской Федерации (далее - критическая информационная инфраструктура) и единой сети

электросвязи Российской Федерации, в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время;

в) развитие в Российской Федерации отрасли информационных технологий и электронной промышленности, а также совершенствование деятельности производственных, научных и научно-технических организаций по разработке, производству и эксплуатации средств обеспечения информационной безопасности, оказанию услуг в этой области;

г) доведение до российской и международной общественности достоверной информации о государственной политике Российской Федерации и ее официальной позиции по социально значимым событиям в стране и мире;

д) содействие формированию системы международной информационной безопасности, ..., а также на защиту суверенитета Российской Федерации в информационном пространстве.

9. Реализация национальных интересов в информационной сфере направлена на формирование безопасной среды оборота достоверной информации и устойчивой к различным видам воздействия информационной инфраструктуры в целях обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина, стабильного социально-экономического развития страны, а также национальной безопасности Российской Федерации.